

권 고

1. 제 목 : 압류재산 농지 매각 시 자격제한 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제26조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄 및 전략기획, 업무관련 지원을 수행하고 있으며, 압류재산의 공매, 수의계약 소유권 이전등기의 촉탁 및 금전의 배분 등에 관한 업무에 필요한 기준, 절차 및 방법을 정한 「압류재산매각업무요강」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「민사집행법」 제123조 제2항에 따르면 법원 경매절차에서 매각을 결정할 때 같은 법 제121조¹⁾에 규정한 사유가 있는 때에는 법원이 직권으로 매각을 허가하지 아니하며 다만 ①최고가매수신고인이 부동산을 매수할 능력이나 자격이 없는 때(제2호) 또는 ②부동산을 매수할 자격이 없는 사람이 최고가 매수신고인을 내세워 매수신고를 한 때(제3호)의

1) 1. 강제집행을 허가할 수 없거나 집행을 계속 진행할 수 없을 때
2. 최고가매수신고인이 부동산을 매수할 능력이나 자격이 없는 때
3. 부동산을 매수할 자격이 없는 사람이 최고가매수신고인을 내세워 매수신고를 한 때
4. 최고가매수신고인, 그 대리인 또는 최고가매수신고인을 내세워 매수신고를 한 사람이 제108조 각호 가운데 어느 하나에 해당되는 때...(이하 생략)

사유로 매각을 불허하는 경우는 '능력 또는 자격의 흠이 제거되지 아니한 때'에 한하도록 되어 있다.

또한, 「법원실무제요」에서는 대법원 판례를 들면서 '부동산을 매수할 자격이 없는 때'에 대하여 법률의 규정에 의하여 매각부동산을 취득할 자격이 없거나 그 부동산을 취득하려면 관청의 증명이나 인·허가를 받아야 하는 경우를 의미하며(대결 2009. 10. 5. 2009마1302), 재매각에서의 前의 매수인, 채무자, 매각절차에 관여한 집행관 또는 매각부동산을 평가한 감정인, 농지매각에서의 「농지법」 제8조에 따른 농지취득자격증명²⁾을 받지 아니한 자 등이 이에 속하고, 다만 이러한 증명 또는 허가는 매각허가여부의 결정시(낙찰일로부터 7일이내)까지 추후 보완하면 이의사유가 되지 않는다고 되어 있다.(대결 1968. 2. 22. 67마169)

한편, 「농지법」 제8조 제1항 및 제4항에 따르면 농지를 취득하려는 자는 농지 소재지를 관할하는 시장, 구청장, 읍장 또는 면장에게서 농지취득자격증명을 발급받아야 하며, 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 취득하는 자가 그 소유권에 관한 등기를 신청할 때에는 농지취득자격증명을 첨부하도록 되어 있다.

이에 반해 체납자 압류재산에 대한 공매절차를 정한 「국세징수법」 제84조 제1항에 따르면 관할 세무서장은 ①공유자·배우자의 우선매수 신청이 있는 경우, ②최고가 매수신청인이 제80조3)에 따른 매수인의 제한 또는 제81조4)에 따른 공매참가의 제한을 받는 자에 해당하는 경

2) 제7조(농지취득자격증명의 발급) ②시·구·읍·면의 장은 제1항에 따른 농지취득자격증명의 발급신청을 받은 때에는 그 신청을 받은 날부터 4일(법 제8조제2항 단서에 따라 농업경영계획서를 작성하지 아니하고 농지취득자격증명의 발급신청을 할 수 있는 경우에는 2일) 이내에 다음 각 호의 요건에 적합한지의 여부를 확인하여 이에 적합한 경우에는 신청인에게 농지취득자격증명을 발급하여야 한다.

3) 제80조(매수인의 제한) 1. 체납자 2. 세무공무원 3. 감정평가법인등

우, ③매각결정 전에 채납자가 압류와 관련된 채납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청하는 경우, ④그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 관할 세무서장이 인정하는 경우 등의 사유가 없으면 매각결정기일에 최고가 매수신청인을 매수인으로 정하여 매각결정을 하도록 되어 있어, 농지 매각에 있어서 법원 경매와 달리 농지취득자격증명 등 매수인이 갖추어야 할 자격을 정하지 않고 있다.

한편, 「대한민국 헌법」 제121조에 따르면 경자유전⁵⁾의 원칙이 달성될 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며, 「농지법」 제4조에 따라 국가와 지방자치단체는 농지에 관한 기본 이념⁶⁾이 구현되도록 농지에 관한 정책을 수립해야 한다고 되어 있으므로, 압류재산 중 농지에 대한 매각결정 시에도 법원 경매 절차와 같이 농지자격취득증명을 제출하도록 하는 등 매수인의 자격에 대한 규정을 두는 것을 검토할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 기준 최근 10년간(2011. 1. 1.~2020. 12. 31. 잔대금 완납일 기준) 공사에서 공매대행을 의뢰 받아 매각한 압류재산 중 매수인이

4) 제81조(공매참가의 제한) 1. 입찰을 하려는 자의 공매참가, 최고가 매수신청인의 결정 또는 매수인의 매수대금 납부를 방해한 사실 2. 공매에서 부당하게 가격을 낮출 목적으로 담합한 사실 3. 거짓 명의로 매수신청을 한 사실

5) ‘耕者有田’이란 농사짓는 사람이 밭을 소유한다는 뜻으로 「농지법」 제6조(농지 소유 제한)에도 ‘농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다’라고 규정하고 있다.

6) 「농지법」 제3조(농지에 관한 기본 이념) ①농지는 국민에게 식량을 공급하고 국토 환경을 보전(保全)하는 데에 필요한 기반이며 농업과 국민경제의 조화로운 발전에 영향을 미치는 한정된 귀중한 자원이므로 소중히 보전되어야 하고 공공복리에 적합하게 관리되어야 하며, 농지에 관한 권리의 행사에는 필요한 제한과 의무가 따른다.

②농지는 농업 생산성을 높이는 방향으로 소유·이용되어야 하며, 투기의 대상이 되어서는 아니된다.

매각결정을 받아 잔대금까지 완납하였는데도 소유권 이전등기 신청)을 하지 않은 압류재산 현황을 점검한 결과

[표 14]와 같이 소유권 이전등기 미신청 총 571건 중 58%인 332건이 농지(전·답·과수원)였고, 농지가 많지 않은 서울 일부 및 부산을 제외하고는 전국적으로 골고루 분포되어 있는 것이 확인되었다.

[표 14] 매각 압류재산 소유권 이전등기 미신청 현황

가. 연도별 현황

(단위 : %, 건)

연도	합계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

“기재 생략”

나. 지역본부별(소재지) 현황

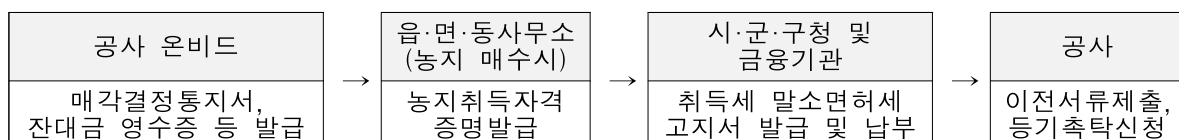
(단위 : %, 건)

지역본부	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
------	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재 생략”

또한, 「농지법」 제6조 제1항에 따르면 농지는 자기의 농업경영⁸⁾에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다고 되어 있으나

7) 소유권 이전등기 신청 절차(매수인)



- 8) 「농지법」 제2조(정의) 2. “농업인”이란 농업에 종사하는 개인으로서 대통령령으로 정하는자
3. “농업법인”이란 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따라 설립된 영농조합법인과 같은 법 제19조에 따라 설립되고 업무집행권을 가진 자 중 3분의 1 이상이 농업인인 농업회사법인
4. “농업경영”이란 농업인이나 농업법인이 자기의 계산과 책임으로 농업을 영위하는 것

같은 법 제6조 제2항 제3호에 따라 주말·체험영농을 하려고 농지를 소유하는 경우는 농업인이 아닌 개인이 농지를 소유할 수 있는데, 다만 농지소유 제한 면적⁹⁾은 1천 제곱미터 미만인데도 압류재산 단건으로 면적이 1천 제곱미터 이상인 사례가 소유권 이전등기 미신청 농지 총 332건 중 15%인 50건이 확인되었고 지방자치단체에서 농지 소유 상한을 검토할 때 압류재산 매수 농지의 면적 정보는 제공되지 않아 포함되지 않을 가능성이 크다.

한편, 압류재산 공매 매수인인 ○○○○()의 경우 1997년 12월부터 2016년 3월까지의 기간 중 잔대금 납부 후 소유권 이전등기 신청을 하지 않은 건수가 135건이었고 그 중 농지가 총 98필지이며 총 면적은 4.1만 제곱미터(총 낙찰금액 192백만 원)로 확인되었는데, 서울 거주자임에도 매수한 농지 소재지는 전국적으로 분포되어 있었고 개인 농지소유 제한 면적도 넘는 것은 물론 농업인이라 하더라도 소유제한 면적 1만 제곱미터를 초과한 면적이며

○○○○이 매수한 압류재산 농지 98건의 등기사항증명서를 표본 점검한 결과 장기간 소유권 이전등기를 하지 않아 기존 채납자를 채무자로 하는 법원 경매절차가 진행되어 제3자로 소유권 이전이 된 사례도 5건 확인¹⁰⁾되었다.

한편, 농지 소재지와 소유자 거주지 20km를 넘으면 농지를 취득할 수 없도록 했던 통작거리¹¹⁾ 제한은 1996년 1월 「농지법」이 시행되고

9) 「농지법」 제7조(농지소유상한) ③ 주말·체험영농을 하려는 사람은 총 1천제곱미터 미만의 농지를 소유할 수 있다. 이 경우 면적 계산은 그 세대원 전부가 소유하는 총 면적으로 한다.

10) 관리번호 : 2005-○○○○○○-○○○, 2005-○○○○○○-○○○, 2005-○○○○○○-○○○, 2006-○○○○○○-○○○, 2009-○○○○○○-○○○

11) 현재 유사한 개념으로 토지거래허가구역 내 거주자가 농지를 추가 취득할 수 있는 요건으로 거주지로부터 직선거리 30km 이내의 농지를 허가 받아야 함

폐지되었으나, 주말·체험영농 목적일 경우 현실적인 원거리를 감안하여 압류재산 농지 소유권 이전등기 미신청 206건¹²⁾에 대하여 매수인 주거지와 압류재산 소재지를 점검한 결과

[표 15]와 같이 매수인 주거지와 압류재산 소재지가 동일지역이나 인근일수록 소유권 미등기 건수가 적었으며, 동일 지역인데 소유권 이전 미등기 건수가 있는 충청(⊙)·전라(⊙⊙)·경상도(⊙⊙)는 대부분 동일한 道권역이라도 매수인 주거지와 압류재산 소재지간 거리가 각각 광역시, 북·남도로 다르게 위치하는 등 원거리에 소재하고 있었다.

[표 15] 매수인 거주지와 압류재산 소재지 간 원거리 현황

(단위 : 명, 건)

매수인 주거지	매수인/ 농지	압류재산 소재지*							
		서울	경기	인천	강원	충청	전라	경상	제주

“기재 생략”

* 현재 통작거리에 대한 법령상 제한이 없고 교통이 발달한 점을 고려하여 북·남도를 하나의 지역단위로 보고 검토한 결과임

또한, 최근 10년간(2011. 1. 1.~2020. 12. 31. 잔대금 완납일 기준) 매각된 압류재산 중 농지 총 22,491건에 대하여 잔대금 납부일로부터 60일¹³⁾ 이상 경과 후 소유권 이전등기 신청을 한 재산의 현황을 점검한 결과,

12) 농지 소유권 미이전 총 302건 중 매수인 주거지와 압류재산 소재지가 정확하게 기재된 206건을 대상

13) 「부동산등기 특별조치법」 제2조 제1항에 따라 소유권 이전을 내용으로 하는 계약에서 정하여진 날로부터 60일 이내 소유권 이전등기 신청 기준

질게는 9년, 짧게는 2개월을 초과하여 소유권 이전등기를 신청하는 등 [표 16]과 같이 총 1,590건(7.1%)의 지연 사례가 확인되었는데

[표 16] 압류재산(농지) 소유권 이전등기 지연 신청 현황

(단위 : 필지)

소요기간 (잔대금 납부일→이전등기 신청일)	합계	지 목		
		전	답	과수원

“기재 생략”

압류재산 매각 당시에는 농지였는데 장기간 소유권 이전등기를 하지 않는 동안 현황이 변경되거나 도시지역¹⁴⁾으로 포함됨에 따라 소유권 이전 등기이전 시 농지취득자격증명이 필요 없는 사례가 확인되었고, 압류재산 공매로 취득한 재산의 경우 소유권 이전등기를 지연하더라도 과태료 대상¹⁵⁾도 아니어서 압류재산 농지 취득 후 장기간 소유권 이전등기를 하지 않는 것에 대하여 아무런 법적 제약이 없는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 압류재산 농지 공매 시 농지취득자격증명 제출 필요성 등에 대한

14) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제83조 시지역에 대하여는 다음 각호의 법률규정을 적용하지 아니한다. 3. 농지법 제8조에 다른 농지취득자격증명, 다만 녹지지역의 농지로서 도시 군계획시설사업에 필요하지 아니한 농지에 대하여는 그러하지 아니하다.

15) [등기선례 제5-819]에 따르면 「민법」 제187조를 참조하여 「부동산등기특별조치법」 제11조에 따라 등기관리자가 상당한 사유없이 등기신청을 해태한 때에 과태료를 부과하나 압류재산 공매는 해당되지 않는다고 되어 있음

* 「민법」 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득) 상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.

사항을 검토하여 조속한 시일 내에 관계 법령 소관 부처와 협의하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 「국세징수법」 등에 따른 공매 압류재산 중 농지의 매각결정 절차에서 법원 경매 절차와 같이 농지취득자격증명을 제출한 자로 매수인의 자격을 제한하는 등의 개정 의견을 마련하여 법령 소관 부처와 협의하시기 바랍니다.(권고)